



ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CONTITOLARITÀ DATI

La presente scrittura privata, redatta in data **29 Aprile 2026**, intercorre tra:

- **Associazione Morgana**, con sede legale in Messina in Via Del Vespro n°57, CAP 98123, C.F. 97103490831, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Giuseppe Di Giorgio;
 - **Associazione Organismo Rappresentanti Universitari Messina (ORUM)**, con sede legale in Messina in Contrada Petrarò Top Residence Ganzirri, CAP 98165, C.F. 27068650833, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Luigi Grillo (nato a Delianuova il 10/06/1975, C.F. GRLLU78H10D268D).
-

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Le parti concordano la gestione comune di un portale web unico finalizzato alla promozione di eventi studenteschi, alla divulgazione di news universitarie e all'offerta di servizi agli associati. Il dominio web è acquistato, legalmente e tecnicamente intestato all'Associazione Morgana, tuttavia l'utilizzo pratico, i contenuti e il branding del portale sono condivisi pariteticamente con l'Associazione ORUM.

Art. 2 - Durata e Recesso

Il presente accordo ha validità per l'intera durata del mandato di rappresentanza studentesca corrente (**Biennio Accademico 2025-2027**) e si intenderà tacitamente rinnovato alla sua scadenza, salvo diversa comunicazione o accordo tra le parti.

Ciascuna associazione ha la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R all'altra parte, con un **preavviso minimo di 30 (trenta) giorni**. In caso di recesso:

- La titolarità del dominio e dell'infrastruttura di base rimarrà in capo all'Associazione Morgana.
- I dati degli utenti raccolti fino a quel momento saranno gestiti in conformità al GDPR, garantendo agli interessati il diritto di richiedere la cancellazione o la migrazione dei propri dati (ove applicabile) prima della scissione dei database.

Art. 3 - Gestione Tecnica e Sviluppo

Le parti nominano congiuntamente il Sig. **Massimo Mantineo** (C.F. MNTMSM03S10F158Y) quale **Responsabile Tecnico** (e Data Processor ai fini Privacy), incaricato in via esclusiva

dello sviluppo, dell'aggiornamento, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della sicurezza informatica della piattaforma web e dei database ad essa collegati. Egli sarà il referente operativo che si occuperà della gestione e dell'attuazione pratica di tutti gli aspetti tecnici e informatici previsti dal presente accordo.

Assunzione di responsabilità tecnica e manleva: Il Responsabile Tecnico assume su di sé l'intera ed esclusiva responsabilità per qualsiasi malfunzionamento, disservizio, vulnerabilità informatica o compromissione dell'infrastruttura del portale web. I legali rappresentanti delle Associazioni ORUM e Morgana sono espressamente ed integralmente esonerati (manlevati) da qualsiasi responsabilità civile, penale o economica derivante da difetti tecnici, strutturali o da attacchi informatici subiti dal sito.

Art. 4 - Oneri e Costi

I costi relativi all'acquisto e al mantenimento annuale del dominio sono a carico dell'Associazione Morgana. Le spese relative ai servizi di hosting, ai certificati di sicurezza (SSL) ed eventuali spese accessorie per l'infrastruttura tecnologica saranno ripartite equamente (al 50%) tra le due associazioni, salvo diversi accordi interni redatti annualmente per specifiche necessità di potenziamento.

Art. 5 - Contitolarità dei Dati Personali (GDPR)

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le associazioni ORUM e Morgana assumono il ruolo di **Contitolari del Trattamento** per tutti i dati personali raccolti tramite il portale. A tale scopo, esse si impegnano a:

1. **Trasparenza:** Garantire agli utenti un'informativa chiara e completa (redatta separatamente) indicante le finalità e le basi giuridiche del trattamento.
2. **Gestione delle Istanze:** Fornire risposte tempestive alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. L'utente potrà rivolgersi indifferentemente a una qualsiasi delle due associazioni; la parte che riceve la richiesta dovrà informare l'altra entro 48 ore lavorative.
3. **Data Breach:** In caso di violazione della sicurezza dei dati, le parti si obbligano a collaborare e a darsi immediata comunicazione scritta entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta dell'evento, per procedere alle necessarie notifiche all'Autorità Garante e agli interessati, se richiesto dalla legge.
4. **Responsabilità e Sanzioni:** Qualora si verificassero violazioni della normativa Privacy (GDPR), furti di dati (data breach) o sanzioni imputabili a difetti strutturali dell'infrastruttura, vulnerabilità informatiche, bug o mancato rispetto dei protocolli di sicurezza del portale web, il Responsabile Tecnico se ne assumerà l'intera responsabilità economica e legale. Il Responsabile Tecnico si impegna a tenere indenni e manlevare le due associazioni e i rispettivi legali rappresentanti da qualsiasi onere, sanzione o richiesta di risarcimento derivante da tali eventi.
5. **Supporto Operativo:** Il Responsabile Tecnico si occuperà dell'attuazione pratica di tutte le misure di sicurezza, della gestione dei database e del supporto tecnico necessario per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 6 - Tutela del Brand e dell'Immagine

Le associazioni sono autorizzate all'utilizzo reciproco dei loghi e dei marchi registrati o di fatto esclusivamente per la promozione delle attività congiunte presenti sul portale (es. locandine di

eventi co-organizzati, comunicati stampa condivisi). Qualsiasi altro utilizzo del nome o dell'immagine dell'altra associazione per iniziative separate o non contemplate nel presente accordo dovrà essere richiesto e autorizzato preventivamente per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto in Messina, li 22 Aprile 2026

Per Associazione ORUM
Luigi Grillo (Presidente)

Per Associazione Morgana
Giuseppe Di Giorgio (Presidente)

Il Responsabile Tecnico
Massimo Mantineo